

SYARAT-SYARAT KHUSUS POLIS KUMPULAN TAKAFUL PEMBIAYAAN

Syarat-syarat Khusus Polis ini merupakan ketentuan tambahan dan pengaturan lebih lanjut dari Syarat-syarat Umum Polis Kumpulan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.

Pasal 1 Istilah dan Pengertian

1. **Takaful Pembiayaan** adalah produk Takaful yang memberikan manfaat berupa pelunasan sisa pinjaman Peserta yang menjadi nasabah atau anggota sebuah lembaga pembiayaan berupa Bank, Koperasi, BPR, BPRS dan lainnya yang dikategorikan sejenis, apabila nasabah atau anggota tersebut meninggal sebelum Periode Akad berakhir.
2. **Takaful Pembiayaan Manfaat Menurun Proporsional** yakni Pembiayaan yang besar penurunannya sama sepanjang Periode Akad Perjanjian. Penurunan meliputi Bulanan, Triwulanan, Semesteran, atau Tahunan tergantung jenis program asuransi yang dipilih. Jenis program asuransi yang menggunakan penurunan ini adalah Takaful Pembiayaan Harga Jual, Takaful Pembiayaan Turun 3 Bulanan, Takaful Pembiayaan Turun Semesteran, dan Takaful Pembiayaan Turun Tahunan.
3. **Takaful Pembiayaan Manfaat Menurun Anuitas** yakni Pembiayaan menurun Bulanan yang besar penurunannya dihitung berdasarkan anuitas akhir. Jenis program asuransi yang menggunakan penurunan ini adalah Takaful Pembiayaan Harga Beli dan Takaful Pembiayaan Menurun Bulanan.
4. **Takaful Pembiayaan Manfaat Tetap** adalah Takaful Pembiayaan yang besar manfaatnya sama (flat) sepanjang Periode Akad.
5. **Akumulasi Manfaat Takaful** adalah jumlah seluruh Manfaat Takaful yang dimiliki oleh Peserta.

Pasal 2 Akad

1. Kerjasama antara Perusahaan dengan Pemegang Polis menggunakan akad Wakalah bil Ujrah dalam hal pengelolaan Dana Tabarru', pengelolaan investasi Dana Tabarru', kegiatan administrasi, klaim, seleksi risiko, dan pemasaran.
2. Kerjasama antara sesama Peserta menggunakan akad Tabarru' dalam bentuk pemberian Dana Santunan berdasarkan prinsip tolong menolong apabila di antara Peserta ada yang mengalami musibah.

Pasal 3 Usia Peserta dan Cara Penghitungan Usia

1. Usia calon Peserta pada saat diajukan menjadi Peserta minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal adalah 60 (enam puluh) tahun.

2. Usia calon Peserta pada saat diajukan ditambah dengan Masa Perjanjian Takaful setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun.
3. Dalam menghitung usia Peserta, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Usia Peserta ditetapkan dalam satuan tahunan dan dihitung pada saat diterima menjadi Peserta Takaful.
 - b. Apabila terdapat kelebihan usia, dimana kelebihan tersebut kurang atau sama dengan 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender, maka kelebihan usia tersebut diabaikan.
 - c. Apabila terdapat kelebihan usia, dimana kelebihan tersebut diatas 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender, maka kelebihan usia tersebut dibulatkan menjadi 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Ketentuan Seleksi Resiko

1. Penutupan Takaful Pembiayaan terbagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu :
 - a. **Penutupan Otomatis :**
 1. Untuk kategori penutupan otomatis, permohonan Takaful seorang calon Peserta dapat disetujui secara langsung tanpa harus melampirkan Formulir Pernyataan Kesehatan Peserta Kumpulan atau melakukan pemeriksaan medis terlebih dahulu. Pemegang Polis wajib mengirimkan daftar calon Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat 2 Syarat-syarat Umum Polis ini.
 2. Batasan Usia calon Peserta pada saat didaftarkan dan Akumulasi Manfaat Takaful adalah sebagaimana yang tercantum dalam ikhtisar Polis.
 - b. **Penutupan *Simple Underwriting* :**
 1. Untuk kategori penutupan *Simple Underwriting*, setiap calon Peserta wajib mengisi dan menandatangani sendiri Formulir Pernyataan Kesehatan Peserta Kumpulan (*Simple Underwriting*) dan mengirimkannya kepada Perusahaan sebelum permohonan Takafulnya disetujui oleh Perusahaan.
 2. Batasan Usia calon Peserta pada saat didaftarkan dan Akumulasi Manfaat Takaful sebagaimana yang tercantum dalam ikhtisar Polis
 - c. **Penutupan Non Medis :**
 1. Untuk kategori penutupan secara non medis, setiap calon Peserta wajib mengisi dan menandatangani sendiri Formulir Pernyataan Kesehatan Peserta Kumpulan dan mengirimkannya kepada Perusahaan sebelum permohonan Takafulnya disetujui oleh Perusahaan.
 2. Batasan Usia calon Peserta pada saat didaftarkan dan Akumulasi Manfaat Takaful sebagaimana yang tercantum dalam ikhtisar Polis.
 3. Calon Peserta mempunyai kondisi kesehatan dan kondisi tubuh yang baik dan normal menurut ketentuan seleksi resiko Perusahaan.
 4. Bila calon Peserta mempunyai kondisi kesehatan dan kondisi tubuh yang tidak sesuai dengan ketentuan standar seleksi resiko Perusahaan, maka calon Peserta yang bersangkutan dapat dikenakan ekstra Premi Tabarru' atau diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan medis terlebih dahulu.

5. Perjanjian asuransi untuk calon Peserta dengan kategori non medis ini baru berlaku bila Perusahaan telah menerima dan menyetujui Formulir Pernyataan Kesehatan Peserta Kumpulan secara tertulis.

d. Penutupan Medis :

1. Untuk kategori penutupan secara medis, calon Peserta wajib mengisi Formulir Pernyataan Kesehatan Peserta Kumpulan dan melaksanakan pemeriksaan medis terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan seleksi resiko Perusahaan dan menyerahkan hasilnya kepada Perusahaan sebelum permohonan Takafulnya disetujui.
 2. Batasan Usia calon Peserta pada saat didaftarkan dan Akumulasi Manfaat Takaful adalah sebagaimana yang tercantum dalam ikhtisar Polis.
 3. Bila berdasarkan pengisian Formulir Pernyataan Kesehatan Peserta Kumpulan calon Peserta mempunyai kondisi kesehatan dan kondisi tubuh yang tidak sesuai dengan ketentuan standar seleksi resiko Perusahaan maka calon Peserta yang bersangkutan wajib melakukan pemeriksaan medis yang dipersyaratkan.
 4. Biaya Pemeriksaan Medis yang dilakukan oleh calon Peserta menjadi beban atau tanggungan Perusahaan dengan ketentuan calon Peserta tidak menyatakan keberatan atau menolak terhadap hasil akseptasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan.
 5. Untuk calon Peserta yang mempunyai total Manfaat Takaful mulai dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) wajib untuk mengisi Formulir Pernyataan Finansial (Financial statement) dan mengirimkannya kepada Perusahaan.
 6. Perjanjian asuransi untuk calon Peserta dengan kategori medis ini baru berlaku bila Perusahaan telah menerima dan menyetujui hasil pemeriksaan medis yang dipersyaratkan.
2. Berdasarkan hasil analisa terhadap tingkat klaim yang terjadi pada tahun berjalan Polis ini, Perusahaan berhak melakukan peninjauan kembali dan melakukan perubahan terhadap ketentuan kategori penutupan Takaful Pembiayaan beserta ketentuannya sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Pasal ini.
 3. Perubahan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat 2 Pasal ini akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal perubahan dimaksud.

Pasal 5

Incontestable Period

Jika Akad Takaful telah berjalan 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal mulai Periode Akad dan selama jangka waktu tersebut Peserta masih hidup, maka pernyataan Pasal 2 Ayat 4 Syarat-syarat Umum Polis tidak berlaku.

Pasal 6

Manfaat Takaful

1. Manfaat Takaful Polis ini adalah sebagaimana yang tercantum dalam ikhtisar Polis.
2. Manfaat Takaful Awal seorang Peserta adalah sebesar nilai pembiayaan yang diterima Peserta dari Pemegang Polis dan maksimal sebesar yang tercantum dalam Daftar Peserta.

3. Untuk **Takaful Pembiayaan Manfaat Menurun Proporsional**, perhitungan sisa pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ikhtisar Polis adalah menurun bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan, dengan ketentuan perhitungannya sama sepanjang periode aqad perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam ikhtisar Polis, dengan catatan tidak ada tunggakan cicilan. Ilustrasi perhitungan sisa pembiayaan terlampir.
4. Perusahaan tidak menjamin sisa pembiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat 3 Pasal ini apabila terjadi selisih perhitungan sisa pembiayaan yang diakibatkan oleh adanya tunggakan cicilan Peserta kepada Pemegang Polis.
5. Untuk **Takaful Pembiayaan Manfaat Menurun Anuitas**, perhitungan sisa pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ikhtisar Polis adalah menurun setiap bulan, dengan ketentuan perhitungannya berdasarkan prinsip perhitungan anuitas akhir dengan menggunakan tingkat margin setinggi-tingginya sebagaimana yang tercantum dalam ikhtisar Polis, dengan catatan tidak ada tunggakan cicilan. Ilustrasi perhitungan sisa pembiayaan terlampir.
6. Perusahaan tidak menjamin sisa pembiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat 5 Pasal ini, apabila terjadi selisih perhitungan sisa pembiayaan yang diakibatkan oleh salah satu sebab sbb :
 - a. Tingkat margin melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
 - b. Adanya tunggakan cicilan Peserta kepada Pemegang Polis.

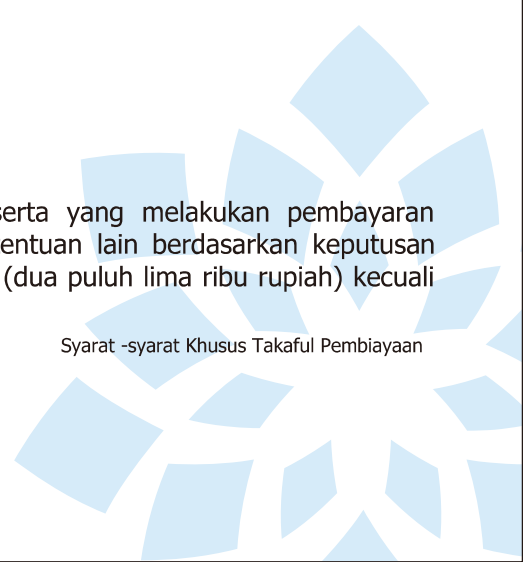
Pasal 7 Kontribusi

Dengan tidak mengurangi arti yang terkandung dalam Pasal 7 Syarat-syarat Umum Polis, terdapat ketentuan tambahan mengenai Kontribusi yakni sebagai berikut :

1. Tarip Kontribusi dibayar secara sekaligus.
2. Kontribusi untuk setiap Peserta dihitung dengan cara mengalikan Manfaat Takaful Awal Peserta dengan tarif Kontribusi sekaligus sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini.
3. Kontribusi untuk setiap Peserta adalah sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Peserta Polis ini.
4. Pemegang Polis wajib membayar Kontribusi Peserta yang telah disetujui permohonan Takafulnya kepada Perusahaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal persetujuan akseptasi Peserta atau tanggal yang tercantum dalam Nota Tagihan yang dikeluarkan oleh Perusahaan.
5. Minimal Kontribusi untuk setiap Peserta adalah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
6. Apabila berdasarkan pernyataan kesehatan atau hasil pemeriksaan kesehatan atau berdasarkan jenis pekerjaan atau hobi Peserta, mengakibatkan Peserta memiliki tingkat mortalita di atas rata-rata berdasarkan ketentuan seleksi risiko Perusahaan, maka Peserta yang bersangkutan akan dikenakan tambahan Kontribusi Tabarru' (Extra Kontribusi).

Pasal 8 Pengembalian Kontribusi

1. Pengembalian Kontribusi yang dapat dibayarkan kepada Peserta yang melakukan pembayaran kontribusi lebih besar dari kontribusi yang ditetapkan atau ketentuan lain berdasarkan keputusan Perusahaan yang sekurang - kurangnya berjumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kecuali



ditentukan lain oleh Perusahaan.

2. Apabila nilai nominal pengembalian Kontribusi kurang dari Rp.25.000,- maka akan dialokasikan untuk penambahan cadangan Dana Tabarru'.

Pasal 9

Kontribusi Proporsional

1. Kontribusi Proporsional dihitung berdasarkan prosentase dari Kontribusi setahun kepesertaan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Besarnya prosentase Kontribusi Proporsional untuk Periode Akad yang kurang dari 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut :
 - a. Periode Akad > 8 bulan : 100,00 % dari Kontribusi satu tahun ;
 - b. Periode Akad 8 bulan : 87,50 % dari Kontribusi satu tahun ;
 - c. Periode Akad 7 bulan : 75,00 % dari Kontribusi satu tahun ;
 - d. Periode Akad 6 bulan : 70,00 % dari Kontribusi satu tahun ;
 - e. Periode Akad 5 bulan : 60,00 % dari Kontribusi satu tahun ;
 - f. Periode Akad 4 bulan : 50,00 % dari Kontribusi satu tahun ;
 - g. Periode Akad 3 bulan : 40,00 % dari Kontribusi satu tahun ;
 - h. Periode Akad 2 bulan : 30,00 % dari Kontribusi satu tahun ;
 - i. Periode Akad 1 bulan : 20,00 % dari Kontribusi satu tahun ;
 - j. Periode Akad < 1 bulan :
 - ◆ Periode Akad $\geq$ 15 hari : 15,00 % dari Kontribusi satu tahun
 - ◆ Periode Akad < 15 hari : 12,50 % dari Kontribusi satu tahun
3. Apabila Periode Akad Peserta lebih dari 1 tahun dan mengandung unsur pecahan tahun (bulan), maka perhitungan besarnya Kontribusi menggunakan metode interpolasi sebagai berikut :

Formulasi : $X_n + (X_{n1} - X_n) \cdot \text{mpd}/12$

Dimana : X_n = tabel Kontribusi tahun berjalan.

X_{n1} = tabel Kontribusi tahun berikutnya.

mpd = masa Kontribusi dijalani pada X_{n1} .

4. Dalam menghitung lamanya pecahan tahun (bulan) untuk Periode Akad lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana yang dinyatakan dalam Ayat 3 Pasal ini, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila terdapat kelebihan hari, dimana kelebihan tersebut kurang atau sama dengan 15 (lima belas) Hari Kalender, maka kelebihan hari tersebut diabaikan;
 - b. Apabila terdapat kelebihan hari, dimana kelebihan tersebut diatas 15 (lima belas) Hari Kalender, maka kelebihan hari tersebut dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan.

Pasal 10
Syarat-Syarat Pengajuan Klaim

1. Selain yang tercantum dalam Pasal 13 Ayat 2 Syarat-syarat Umum Polis, untuk klaim meninggal dunia maka Pemegang Polis wajib melampirkan dokumen berupa sisa pembiayaan (outstanding pembiayaan).
2. Khusus untuk Syarat Pengajuan Klaim Pengembalian Kontribusi, melampirkan dokumen klaim sbb :
 - a. Formulir Pengajuan Pengembalian Kontribusi yang diisi oleh Pemegang Polis dan berstempel resmi lembaga;
 - b. Surat Keterangan Tanggal Lunas

Pasal 11
Manajemen Fee

1. Atas pemanfaatan jaringan Pemegang Polis oleh Perusahaan sehingga memungkinkan Perusahaan untuk melakukan penutupan Takaful, maka untuk setiap penutupan Takaful, Perusahaan akan memberikan manajemen fee kepada Pemegang Polis atau lembaga perantara Pemegang Polis (brokerage) dari total Kontribusi Takaful Pembiayaan Peserta yang sudah dibayar oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan.
2. Besar prosentase manajemen fee sebagaimana yang tercantum dalam ikhtisar Polis.
3. Manajemen Fee sebagaimana tersebut dalam Ayat 1 Pasal ini sudah termasuk pajak-pajak (PPH dan PPN) sebagaimana ketentuan perpajakan yang berlaku.
4. Manajemen Fee tersebut pada Ayat 1 Pasal ini harus tertulis rinciannya pada nota tagihan Kontribusi yang dikeluarkan oleh Perusahaan dan dibayarkan melalui rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Polis.

